

시정요구 및 권고 · 통보

제 목 안전보건 적격 수급업체 선정 프로세스 불합리

소 관 부 서(기관) ♠♠♠♠처

조 치 부 서(기관) ♠♠♠♠처

내 용

1. 업무 개요

♠♠♠♠처는 도급 분야의 안전·보건 책임과 의무를 명확하게 관리하기 위하여 「도급 분야 안전보건관리기준」(이하 ‘「도급 안전기준」’이라 한다)을 제정·운영하고 있고, ▲▲▲▲처는 ♠♠♠♠처의 협조를 통해 안전보건 관리 역량을 갖춘 수급업체 선정을 위한 「수급업체 안전보건수준 평가기준」(이하 ‘「수급업체 평가기준」’이라 한다)을 마련하였다.

2. 판단 기준

「산업안전보건법」 제61조(적격 수급인 선정 의무)에 따르면 사업주는 산업재해 예방을 위한 조치를 할 수 있는 능력을 갖춘 사업주에게 도급하여야 한다고 되어 있다.¹⁾

이에 고용노동부는 도급사업 안전보건관리 매뉴얼을 통해 도급인의 적격 수급인 선정을

1) 고용노동부는 도급사업의 경우 산업재해 예방 능력을 갖추지 못한 영세업체가 도급을 받아 소속 근로자가 산업 재해를 당하는 문제가 빈번히 발생함에 따라, 2020. 1. 16.부로 전면 개정된 「산업안전보건법」에 수급인 근로자의 산업재해 예방을 위해 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 이행할 수 있는 자와 도급계약을 체결하도록 의무 조항을 신설함.

위한 구체적인 사항을 제시하고 있고, 도급인이 적격 수급인 선정의무를 위반하는 경우 「산업안전보건법」상 직접적인 처벌규정은 없지만 이러한 의무를 위반함으로써 인해 제3자에게 인적·물적 손해가 발생하는 경우 민·형사 상 책임이 귀속²⁾될 수 있으므로 고용노동부 매뉴얼의 내용을 준수할 필요가 있다.

게다가 ‘20XX년도 공공기관 안전활동 수준평가’ 및 ‘20XX년도 안전관리등급제 심사’에서도 공사에게 적격 수급업체 선정에 관한 개선 지적사항을 반영하여 도급인의 안전보건 의무를 준수할 것을 권고하고 있다.

따라서 도급분야 안전보건총괄부서인 ♠♠♠♠처는 고용노동부에서 권고하고 있는 도급사업 안전보건관리 매뉴얼의 내용에 따라 입찰 시 공사가 요구하는 도급사업 안전보건관리 계획서 작성항목과 수급업체 안전보건관리수준 평가(이하 ‘안전수준 평가’라 한다) 기준을 입찰 참가업체에 명확하게 안내하고, 계약단계에서는 수급업체 안전수준 평가 기준에 따라 평가하여 적격 수급업체가 선정되도록 세부기준 및 방안을 마련하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. XX. 감사일 현재 도급분야 적격 수급업체 선정 프로세스에 대한 사항을 점검한 결과 다음과 같은 문제가 확인되었다.

가. 안전보건관리 계획서에 관한 사항

시설 공사, 수리 용역 등의 입찰 시 공사가 요구하는 안전관리 항목이 포함된 안전보건관리 계획서 작성에 대한 안내가 없고, 작성항목이 제시되어 있는 「도급 안전기준」도 비공개하고 있어 입찰 참여업체가 안전보건관리 계획서를 작성하는데 한계가 있는 실정이다.

2) 출처 : 고용노동부 도급사업 안전보건관리 운영 매뉴얼(2021. 12월) 내 121페이지 발췌

따라서 ♠♠♠♠처는 계약 담당부서인 ▲▲▲▲처와 협의하여 입찰 참여업체의 안전보건관리 수준의 적정성을 확인할 수 있도록 입찰 과정에서 안전보건관리 계획서 작성사항을 참여업체에게 안내 할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

나. 수급업체 안전수준 평가 기준에 관한 사항

수급업체 안전수준 평가 기준의 경우 「도급 안전기준」에는 관련 평가 기준에 대한 내용이 없는 것으로 확인 되었다.

그 결과 안전수준 평가자들이 평가 시 일관성 있는 평가가 어려운 실정이다.

또한 매년 자회사와 위탁용역 계약을 체결하는 특수경비, 환경 및 시설관리 용역은 안전보건 확보가 필요한 용역이므로 이에 대해서도 용역 특성에 맞는 안전보건관리 체계, 실행수준, 운영관리 등 항목별 세부기준을 정해 안전수준을 평가하여야 하나 「수급업체 평가기준」의 일반용역에 대한 안전수준 평가 기준은 실행수준(위험성평가 등), 재해발생 수준만 평가하도록 되어있어 안전한 작업을 이행할 수 있는 역량 수준을 평가하기에는 미흡한 실정이다.

따라서 ♠♠♠♠처는 자회사인 (주)코스코투게더, (주)코스코시큐리티의 위탁용역 특성에 맞게 안전보건수준 평가를 할 수 있도록 자회사 담당부서인 □□□□□처와 협의하여 안전수준 평가기준을 설정할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ♠♠♠♠처는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

♠♠♠♠처장은

- ① 입찰 참여업체가 안전보건관리 계획서를 작성할 수 있도록 ▲▲▲▲처와 협의하여 안내 방안을 마련하시고(권고)
- ② 적격 수급업체 선정을 위한 안전보건관리수준 평가 기준을 포함하여 「도급 분야 안전보건관리 기준」를 개정하시기 바라며(시정)
- ③ 자회사 위탁용역 특성에 맞는 안전보건관리수준 평가기준을 보완하시기 바랍니다.(통보)